黑 龙 江 省 商 务 厅
黑龙江省市场监督管理局
黑 龙 江 省 妇 女 联 合 会
黑 龙 江 省 消 费 者 协 会
文件

黑商联发〔2025〕40号

黑龙江省商务厅　黑龙江省市场监督管理局等4部门关于推行《黑龙江省家庭服务合同（中介制）示范文本》的通知

各市（地）商务主管部门、市场监督管理局、妇联、消费者协会及各有关单位：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》《家庭服务业管理暂行办法》及其他相关法律、法规的规定，黑龙江省商务厅会同黑龙江省市场监督管理局、黑龙江

省妇女联合会、黑龙江省消费者协会、黑龙江省家庭服务业协会共同制定了《黑龙江省家庭服务合同（中介制）示范文本》，自本通知印发之日起正式使用。为做好推行工作，现将有关要求通知如下。

一、提高思想认识。本合同示范文本的出台，将为黑龙江省家政服务市场提供统一、规范的合同标准，有助于解决当前家政服务合同存在的问题，推动黑龙江省家政服务业持续、健康、有序发展。各地各部门要充分认识推行合同示范文本的重要意义，加强组织领导，细化工作措施，合力做好合同示范文本推行各项工作。

二、做好宣传引导。要结合实际、采取多种方式做好本次合同示范文本的宣传和推广工作，大力提倡和引导合同当事人使用合同示范文本，使当事人了解、掌握示范文本的内容特点，切实保障合同当事人的合法权益。在推广使用中如有问题和建议，可及时向上级主管部门反馈。

三、线上查阅下载。要指导当事人通过“黑龙江省市场监督管理局网站”（http://amr.hlj.gov.cn/）、“黑龙江省商务厅网站”（https://sswt.hlj.gov.cn/）、“黑龙江省消费者协会网站”（http://www.hljs315.org.cn/wangzhan/）等权威渠道查阅、下载本

合同示范文本。

附件：黑龙江省家庭服务合同（中介制）示范文本

黑龙江省商务厅　　黑龙江省市场监督管理局

黑龙江省妇女联合会　　黑龙江省消费者协会

2025年9月8日

黑龙江省商务厅办公室　　2025年9月8日印发

HF-2025-03　　合同编号：

黑龙江省家庭服务合同
（中介制）（示范文本）

黑龙江省商务厅
黑龙江省市场监督管理局
黑龙江省妇女联合会　制定
黑龙江省消费者协会
黑龙江省家庭服务业协会

2025年9月

使用说明

1. 本合同示范文本由黑龙江省商务厅、黑龙江省市场监督管理局、黑龙江省妇女联合会、黑龙江省消费者协会、黑龙江省家庭服务业协会共同制定，在全省范围内供合同当事人订立家庭服务合同（中介制）时参照使用，支持电子版条件下签署。

2. 合同各方当事人在签订合同前应仔细阅读、充分理解和慎重填写合同各项条款。选择性条款“□”后为待选内容，以划“√”方式选定；对于实际情况未发生或未做约定的，请在“□”内打“×”，以示删除或不适用。

3. 划线处应当以文字形式填写完整，空格部分为空白句的，应用“/”划掉。涂改之处，须经合同当事人签字或盖章确认。

4. 合同文本提供方若改动合同中格式条款内容，须告知对方当事人，且不得使用该示范文本名称和制定机关的名义。合同示范文本制定单位不负责对当事人订立的合同内容进行解释。

5. 合同一经签字或盖章即生效(当事人另有约定的除外)，任何条款的变更须经相关方协商一致后，签字或盖章确认。使用合同示范文本订立合同的，当事人自行承担合同订立和履行所发生的法律后果。如产生纠纷，各方可依据相关法律法规和本合同的约定协商解决，也可以通过仲裁或诉讼解决。

6. 合同发生重大变更、解除及合同文本遗失的，应及时以书面形式确认。

家庭服务合同（中介制）

消费者（以下简称甲方）：

名称（姓名）：_____联系电话：_____

证件号：_____地址（住址）：_____

委托代理人：_____联系电话：_____

证件号：_____地址（住址）：_____

家庭服务机构（以下简称乙方）：

名称：_____地址（单位）：_____

统一社会信用代码：_____

法定代表人：_____联系电话：_____

委托代理人：_____联系电话：_____

家庭服务员（以下简称丙方）：

名称（姓名）：_____联系电话：_____

证件号：_____地址（住址）：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》《家庭服务业管理暂行办法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就家庭服务相关事宜签订本合同。

家庭服务业是指以家庭为服务对象，由专业人员进入家庭成员住所提供或以固定场所集中提供对孕产妇、婴幼儿、老人、病人、残疾人等的照护以及保洁、烹饪等有偿服务，满足家庭生活照料需求的服务行业。

第一条　家庭服务内容

在乙方的介绍下，甲方愿意选择符合上岗条件的丙方为其提供家庭服务，丙方也愿意承担甲方的下项服务：**（在“□”内划“√”，可多选）**

□一般家务服务；□家庭保洁服务；□家庭餐制作服务；□月嫂服务（照顾产妇和新生儿）；□婴、幼儿护理服务（□A.含夜间看护；□B.不含夜间看护）；

□照料老人（□A.自理老人； □B.半自理老人； □C.不能自理老人）；□护理病人服务（□A.居家护理； □ B.医院护理）；□宠物服务；□管家服务（□A. 国内；□B.涉外）；□其他_____。

具体服务内容和服务需求: _____。

第二条 丙方情况及应满足服务的要求

性别:_____年龄:_____学历:_____籍贯:_____健康状况:_____

丙方应具备的技能或达到的要求: _____。

第三条 服务方式及服务地址

□ **住家制:** 每月服务_____天，休息_____天。**（按每月30天计算）**

□ **全日制、钟点制:** 每月_____天/每周_____天;每天_____点至_____点。

服务地址: _____。

第四条 服务期限

服务期限为:___年(月/日)。自___年__月__日起至___年__月__日止。

具体工作日和休息日为: _____。

第五条 乙方服务费、丙方劳务费及支付方式

1.签约时甲方应向乙方支付**中介服务费**_____元，签订本合同有效期内，乙方免费为甲方最多介绍**(以正式上岗为准)**_____次家庭服务员（**甲方用工条件不变的情况下，劳务费应保持不变，或根据当时市场情况协商确定**）。乙方中介服务费支付方式约定: _____。

2.甲方应在每月___日前，依据丙方当前工作月实际工作天数，按照_____元/月或_____元/日（人民币,下同）的标准支付劳务费给丙方。例如：丙方实际工作未满一个月，劳务费用计算方式为: _____元/日**（月约定工资额÷约定月工作日×实际工作日）**。

3.签约时甲方应向乙方预付丙方试用期___日**(不超过7日)**劳务费_____元，

支付方式：_____。**(可依据实际操作具体约定)**

第六条　甲方权利义务

1. 甲方权利:

(1) 甲方在签订合同时，有权要求乙方和丙方提供丙方的相关真实信息，包括身份证明、资格证书、工作年限、家庭住址、联系方式等。

(2) 甲方有权要求乙方提供丙方近____月**（本年度）**的体检合格证明**（含正规社区医院和体检中心）**。甲方对丙方健康状况有异议的，有权要求丙方到甲方指定医院再次体检。如体检合格，费用由甲方承担，如体检不合格，费用由丙方承担。

(3) 甲方有权要求丙方在服务场所内不得从事与家庭服务无关的活动，具体要求事项由甲方与丙方自行协商约定。

(4) 甲方有权通过乙方协调或其他合法的方式追究因丙方过失而给甲方造成损失的经济责任和法律责任。但**不得采取搜身、扣押钱物、身份证及其他有效证件**，以及**殴打、威逼、限制人身自由**等非法方式进行处理。

(5) 甲方有权自主选择乙方介绍的丙方。**有下列情形之一的，甲方可以要求乙方更换丙方或按乙方违约解除合同:**

①丙方有违法行为的；②丙方因身体原因不能完成合同约定工作内容的；③丙方未经甲方同意，由第三人代为提供服务的；④丙方存在刁难、虐待甲方家庭成员等严重影响甲方正常生活行为的；⑤丙方给甲方造成较大财产损失的；⑥丙方工作严重消极懈怠或故意提供不合格服务的；⑦丙方主动要求离职的；⑧丙方离岗后，乙方未能按合同约定介绍符合条件的替换人员到岗工作，空岗超过____日的；⑨_____。

2. 甲方义务

(1) 甲方应在签订合同时应向乙方提供真实有效的身份证件，准确完整的家庭住址、居住条件、联系电话、服务内容和对丙方的具体要求**(如：年龄、性别、籍贯和工作经验等)**，以及与丙方生活健康有关的家庭情况**(如：家中是否有恶性**

传染性病人、精神病人和宠物等)。如以上内容变更应及时通知乙方。

(2) 甲方应按照合同约定支付乙方中介服务费和丙方劳务费。

(3) 合同期内，甲方如对丙方的服务项目或工作时间要求更改的，甲方应事前征得丙方同意，并由双方协商确定劳务费报酬是否调整及调整数额。同时通知乙方，变更合同相关内容或签订补充协议。

(4) 甲方应尊重丙方的人格尊严和劳动，提供安全的劳动条件、服务环境和住家服务的居住场所，对劳动过程中的注意事项应事先提醒。不得歧视、虐待或性骚扰丙方，不得侵犯丙方的个人隐私。如因工作需要在家中安装监控等设备应提前告知丙方。

(5) 甲方负有保护丙方在合同期内人身及财产安全的责任和义务，如因甲方故意或重大过失给丙方造成人身伤害、财产损失的，甲方应承担责任；如遇丙方因自身原因突发疾病或受到其他伤害时，甲方应协助丙方采取必要的救治措施，但不承担责任；如遇丙方因私外出未按约定时限返回且联系中断，甲方应当及时告知乙方。

(6) 甲方应向丙方提供与其一般家庭成员基本相同的伙食，保证丙方的日常合理饮食需求得到满足。当丙方需接触病人的血液、呕吐物及排泄物时，甲方应提供丙方工作时所需的必要防护用品及工具等。

(7) 甲方应保证丙方合同约定的每月____天的休息时间。在公休日以外的国家法定假日确需丙方工作的，需经丙方同意，加班费由甲方与丙方自行协商解决或遵从本合同补充条款。

(8) 甲方不得擅自将丙方转为第三方服务，甲方如要求丙方增加合同外服务项目，应在征得丙方同意后共同到乙方处补签协议。甲方不得与丙方私签协议，否则乙方有权无条件解除合同。

(9) 甲方应对初次上岗的丙方说明家庭服务具体要求并进行相应的指导。甲方应安全妥善保管家中的现金和贵重物品，如发现丙方有偷窃等违法行为的，可

要求乙方协助核实处理并请求公安部门查证处理。

第七条　乙方权利义务

1. 乙方权利:

(1) 乙方有权向提供服务的甲丙双方收取约定的中介服务费。

(2) 乙方有权向甲方了解丙方的工作情况，并对甲方的投诉或丙方反映情况的真实性进行核实和处理。

(3) 乙方有权向甲方代收或催收丙方的工资和加班费。

(4) **有下列情形之一的，乙方有权解除合同**:

①甲、丙双方私签协议侵犯乙方权益的；②甲方家庭成员中有恶性传染性病人或精神病人未提前如实告知的；③甲方未按约定支付中介服务费或丙方劳务费的；④甲方对丙方的工作要求违反国家法律、法规或有刁难、虐待等损害丙方身心健康行为的；⑤甲方更换家庭服务员____次以上的；⑥甲方有其他严重违反本合同约定中应尽义务的。

2. 乙方义务:

(1) 乙方应当为甲方提供具备信息真实、身体健康(体检合格)和符合甲方条件要求的丙方，也为丙方提供所掌握的有关甲方的必要信息和工作注意事项。

(2) 乙方应当为丙方建立个人资料和服务档案，全面记录丙方的工作经历和评价，对丙方有效的身份证、暂住证、资格证、健康证进行查验、复印、存档。

(3) 乙方负责制作本次服务匹配的《家政服务订单》（见附件），并对丙方提供必要的岗前培训，通过跟踪管理、监督指导，定期回访了解丙方的服务情况。

(4) 乙方应当维护甲丙双方的合法权益。公平对待甲丙双方的诉求，协调双方关系，甲、丙双方对乙方协调结果出现异议的，可按本合同争议条款处理。

(5) 乙方因丙方故意或过失致使甲方人身或其他权益受到侵害而造成损失的，乙方应积极配合甲方向丙方追讨，因甲方的原因造成丙方损失的，乙方亦应协助丙方出面协调解决。

(6) 乙方应为丙方购买人身意外伤害团体险。截止本合同签订时，上述保险的状态为: **□ 已投保 □未投保**。未投保的，乙方应在本合同生效后三日内投保。

乙方未按本条约定为丙方购买相关保险的，发生上述保险范围内的事故，乙方应承担相应的赔偿责任。

(7) 乙方不得扣押丙方身份证、技能证明、健康证明等证件原件。

第八条　丙方权利义务

1. 丙方权利:

(1) 丙方有权在超过约定的发薪时间，向甲方催要拖欠的工资。丙方有权在甲方拖欠工资超过___日后，解除合同并要求甲方按照本合同约定承担违约责任。

(2) 丙方有权要求甲方对其贵重、易损物品在清洁卫生时进行必要的安全防护，并在征得甲方同意后，开始清洁工作。

(3) 丙方有权要求甲方保证每月____天的休息时间和每天基本睡眠时间（**累计不少于 8 小时**）。甲方在公休日以外的国家法定节假日确需丙方加班工作的，应征得丙方同意后，加班费用由甲丙双方自行协商或遵从本合同附加条款。

(4) 丙方有权与有侵权行为或严重违反合同约定的甲方、乙方解除合同。

(5) 丙方有权拒绝从事与合同内容不符的工作，有权拒绝在工作环境存在安全隐患、卫生条件恶劣或强令冒险情况下作业，有权拒绝为第三方服务，有权拒绝在非约定地址服务。

(6) 丙方有权要求乙方协助处理与甲方产生的纠纷。

2. 丙方义务:

(1) 丙方应依照合同中约定的工作内容和要求，向甲方提供优质服务。

(2) 丙方应向甲方和乙方提供**真实的身份证明、体检证明**和所获得的各种培训证书。不得隐瞒传染病、精神类疾病以及任何不适合或影响工作的个人信息。

(3) 丙方在服务期间，对甲方的贵重物品和私人专用品，不得擅自翻动和使用，更不得窃为己有。

(4) 丙方在服务期间未按甲方要求使用家中电器等家庭用品，给甲方造成损失的，丙方应主动与甲方协商赔偿解决。

(5) 丙方在服务期间因工作疏忽或失责，造成甲方出现人身意外伤害和损失

的，丙方应当承担经济损失，并承担由此产生的法律责任。

(6)丙方在服务期间、应注意防火、防盗、防触电、防煤气中毒等恶性事件发生，以保护自己和甲方及其家庭成员的人身及财产安全。如丙方疏忽或违规操作，致使甲方或自身造成严重后果，丙方将承担其责任并赔偿相应损失。

(7)丙方不得参与甲方家庭内部事务和邻里纠纷，也不得向他人泄露甲方的家庭人事情况、经济状况、家庭矛盾、工作或学习的内容和地址、电话号码、住址、身份及隐私等甲方家庭信息。

(8)丙方未经甲方同意，不得在任何时间私自带他人进入合同约定的服务场所。

(9)丙方有义务向甲方交接清楚受甲方委托经手的经济账目。

(10)丙方在服务期间应尊重甲方的习俗、信仰和生活习惯。

(11)丙方外出应提前征得甲方同意并告知去向。住家服务员未经甲方允许不得在外留宿，如遇特殊情况不能返回的，应提前通知甲方并征得甲方同意（**丙方请假离岗期间不计入实际工作时间**）。

(12)丙方在服务期间，若与甲方发生纠纷，应当及时向乙方反映，不得擅自离岗。如辞工或返乡，应在乙方为甲方提供替换人选到岗后离开，或征得甲、乙双方同意后按相应的合同约定条款执行。

第九条　其他约定

1.甲、丙双方应和睦相处，互相尊重，彼此关心，友好互利，不得以民族、籍贯、性别、年龄、文化、智慧等为由歧视对方。

2.丙方服务天数按照如下规则计算：乙方服务日实际服务时长不足6小时（即＜6小时）的，乙方服务天数按照0.5天计算；乙方服务日服务时长超过6小时（即≥6小时）的，服务天数按照1天计算。

3.服务期满甲方续用丙方，应提前___天与丙方共同到乙方处续签合同。合同期满，若甲、丙双方未与乙方续约，则本合同自然解除。甲、丙双方协商解除合同的，应告知乙方办理解除合约手续。

4. 丙方离岗时，甲方与丙方均认真检查各自财物有无损坏和丢失，丙方离岗后，如无充分证据，合同各方不再为他方承担财物损失和丢失责任。如有证据证明一方有过错，过错方应依法承担相应的法律责任。

5. 其他约定：_____。

第十条　违约责任

1. 甲、乙、丙三方，应遵守本合同订立的服务内容和要求，如有违反，应按照合同约定承担相应的违约责任。

2. 甲方逾期支付丙方劳务报酬的，每逾期 1 天按应付劳务报酬____%向丙方支付违约金。

3. 自合同签订之日起 15 日内，甲方因丙方所提供的服务不满意而辞退丙方或丙方由于自身原因离职的，乙方应在丙方辞退或离职之日起 7 日内重新介绍服务员到岗，否则甲方可与乙方解除合同并要求乙方退还____%**(建议不少于 50%)**的服务费；如签订合同起 15 日后发生如上情况，甲方可与乙方解除合同并要求乙方返还____%**(建议不少于 30%)**的服务费。

4. 任何一方当事人泄露其他当事人信息的，应当承担损害赔偿等侵权责任。

5、甲、丙双方中任何一方无正当理由提前终止合同，应向对方支付本合同第五条规定的月劳务报酬总额____%**（建议不超过 20%）**的违约金。

第十一条　不可抗力

1. 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2. 任何一方因不可抗力的原因不能履行合同或者不能完全履行合同的，应当及时向对方通报不能履行或者不能完全履行的理由，以减轻给对方造成的损失；并应当在____日内向对方提供不可抗力发生的证明材料，以部分或者全部免除相应的违约责任。

3. 双方可以根据不可抗力的影响情况协商延期履行、部分履行、不履行合同或者解除合同。

第十二条　合同争议处理

本合同发生的争议，由当事人协商解决或者向行业主管部门、消费者协会申请调解，协商或调解不成的，按下列第____种方式解决。

1. 向_____仲裁委员会仲裁。

2. 依法向（具有管辖权）_____人民法院起诉。

注：因仲裁或诉讼产生的律师费、仲裁费、诉讼费、保全费等一切费用由违约方承担。

第十三条 通知、送达

1. 双方保证在本合同中记载的联系电话、联系地址、电子邮箱等信息均真实有效并作为本合同履行以及法院或者仲裁机构解决本合同争议时的有效联系方式和送达地址。

2. 任何一方变更联系电话、联系地址、电子邮箱的，应当自变更之日起____日内通知对方，并提供变更后的信息；未及时通知的，对方按照本合同约定的联系方式和送达地址进行送达的，视为有效送达。

第十四条　合同未尽事宜及生效

1. 甲、乙、丙三方在合同签订后即视为完全理解并同意接受本合同全部条款。

2 甲、乙、丙三方可协商解除本合同。未尽事宜三方应另行以书面形式补充。

3. 本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

4. 本合同自三方签字或盖章之日起生效。

甲方（签字）：　　乙方（签字）：　　丙方（签字）：

年　月　日

附件：

家 庭 服 务 订 单（仅供参考）

雇主信息：	性别:____年龄:____健康状况:_____联系方式:_____
服务类型：	□住家（24 小时）□不住家、钟点工（____时至____时）
服务地址：	_____市 _____县（区）_____街____号____单元_____室
服务内容：	**根据雇主需求完成如下服务内容：** □买菜、做饭（含：□早餐 □午餐 □晚餐 □加餐） □洗熨衣服 □整理房间、打扫卫生 □接送孩子 □照顾老人/病人 □_____
服务期限：	自_____年___月 ___日至____年_____月 ___日止
休息方式：	□每周单休 □每周双休 □_____
中介服务费：	1. 甲方向乙方支付中介服务费：____元（大写：_____元整）。 2. 丙方向乙方支付中介服务费：____元（大写：_____元整）。
劳务报酬：	甲方向丙方支付首次劳务报酬为___日劳务费_____元（大写：_____元整），双方约定每月___日支付当月丙方劳务费，劳务费标准为____元/月或____元/日。
付款方式：	1. 甲方向乙方付费方式：□转账 □现金 □其它:_____ 2. 甲方向丙方付费方式：□转账 □现金 □其它:_____
接单人信息：	姓名：_____性别:___年龄:____身份证号：_____ 现住址：_____联系方式:_____
备注：	

注：本订单为本《家庭服务合同》重要组成部分，具有同等法律效力；以上约定的费用为含税价。